



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE**

In persona del giudice Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 72580 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, posta in decisione all'udienza del 13.04.2021, svoltasi con la modalità della trattazione scritta in base a quanto stabilito dall'art. 83 lett. h) d.l. 18 del 17.3.2020, convertito in legge n. 27 del 24.4.2020, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi, n. 29/B, presso lo studio dell'Avv. Stefano Pellegrini, che la rappresenta e difende insieme con l'Avv. Gregorio Troilo, in forza di procura rilasciata in calce dell'atto di citazione;

Attrice

E

CP_1 (C.F. *C.F._2*), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Benedetto Cairoli, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Luca Di Donna, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

Convenuto

NONCHE'

CP_2 (C.F. *C.F._3*), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Benedetto Cairoli, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Luca Di Donna, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione del terzo;

Terzo intervenuto

Oggetto: Azione di divisione

CONCLUSIONI

All'udienza del 13.04.2021, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti hanno concluso come da verbale in atti.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, **Parte_1** conveniva in giudizio il fratello **CP_1** deducendo:

- di aver acquistato, insieme con il fratello, in data 11 ottobre 2007, da **Persona_1** l'immobile sito in Roma, Via Alipio, n. 13/A, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 627, particella 100, subalterno 501, con atto pubblico stipulato in data 11 ottobre 2007, a rogito notaio **Per_2** rep. 7258/3698, registrato a Roma il 3.11.2007, Reg. gen. 195118, Reg. part. 85818;
- di aver provveduto con il fratello al frazionamento dell'immobile;
- di essere, conseguentemente, comproprietaria con il fratello degli immobili siti in Roma, Via Alipio n. 13/A, censiti nel Catasto Fabbricati al foglio 627, particella 100, subalterni 504 e 506, risultanti dal frazionamento dell'immobile originariamente acquistato;
- di avere interesse allo scioglimento della comunione e, in particolare, all'attribuzione dell'immobile censito nel Catasto Fabbricati al foglio 627, particella 100, subalterno 504, con determinazione di un conguaglio in denaro, stante la maggiore consistenza dell'altro immobile.

Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, disporre lo scioglimento della comunione in ordine alle unità immobiliari meglio descritte in atto; per l'effetto attribuire all'attrice l'unità immobiliare sita in Roma, Via Alipio n. 13/A, censita nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 627, particella 100, subalterno 504, attribuendo l'unità di cui al subalterno 506 all'avv. **CP_1**; disporre a carico dell'avv. **CP_1** il pagamento in favore dell'attrice del conguaglio in denaro che sarà determinato in corso di giudizio con l'espletanda Ctu. In subordine, in ipotesi di opposizione ovvero di concorrenti richieste di assegnazione o di indisponibilità a versare il conguaglio come sopra determinato, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c., a mezzo di professionista all'uopo delegato e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote del 50% a testa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.*

Si costituiva il convenuto **CP_1** sostenendo:

- che **Persona_1** originaria titolare dell'immobile oggetto di causa, aveva rilasciato mandato con procura speciale a vendere ad **CP_2** creditore della somma di £. 302.000.000 nei confronti del marito **Controparte_3** in modo da consentire ad **CP_2** di soddisfarsi sul ricavato della vendita;
- che **CP_2** in qualità di mandatario e procuratore speciale di **Persona_1** in data 11 ottobre 2007, aveva alienato l'immobile ai propri figli, **CP_1** e **Pt_1**

- CP_1 convenendo tuttavia che il bene sarebbe rimasto nella propria esclusiva disponibilità, con conseguente carattere fittizio dell'intestazione;
- che il prezzo di acquisto dell'immobile era stato interamente corrisposto da CP_1 attraverso assegni circolari tratti dal proprio conto corrente, ma con somme messe a sua disposizione dal padre CP_2
 - che, conseguentemente, il contratto di vendita intercorso tra Persona_1 CP_1 e Parte_1 integrava un contratto simulato, configurando un'interposizione fittizia e dissimulando l'acquisto dell'immobile da parte di CP_2
 - che, in via gradata, il contratto di vendita in esame dissimulava una donazione diretta da parte di CP_2 nei confronti dei figli, CP_1 e Parte_1 da dichiararsi nulla per mancanza di forma, stante la carenza del requisito relativo alla presenza di due testimoni al momento della stipulazione;
 - che, in via ulteriormente gradata, il contratto di vendita richiamato risultava qualificabile come donazione indiretta di CP_1 a beneficio della sorella, suscettibile di revocazione per ingratitudine, stante il comportamento gravemente ingiurioso tenuto dall'attrice nei confronti del fratello e dei genitori;
 - che, in via di ulteriore subordine, il contratto di vendita doveva dichiararsi nullo, per difetto di conformità tra la situazione di fatto dell'immobile e i dati urbanistici e catastali richiamati nel contratto di compravendita.

Il convenuto chiedeva quindi di chiamare in causa il padre CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, in via preliminare, fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c.;*

nel merito in via principale, rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per i motivi sopra esposti;

nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse di accogliere la domanda di divisione dell'attrice, accertare il diritto del sig. CP_1 [...] ad ottenere il rimborso del 50% di tutte le spese sostenute e degli importi versati per le opere di ristrutturazione e manutenzione eseguite sull'immobile, come verranno quantificati in corso di causa e, per l'effetto, condannare la sig.ra Parte_1 al pagamento di tali somme;

in via riconvenzionale, in via principale, accertare e dichiarare che l'atto di compravendita dell'11 ottobre 2007 è simulato con riguardo alla parte acquirente Pt_1 e CP_1) e che pertanto il diritto di proprietà sull'immobile de quo non è nella titolarità di CP_1 e Pt_1

CP_1 accertare e dichiarare che la proprietà dell'immobile de quo è nella titolarità di CP_2

[...]

in via gradata, accertare e dichiarare che l'atto di compravendita dell'11 ottobre 2007 dissimula una donazione diretta da parte del sig. CP_2 nei confronti di Pt_1 e CP_1 e che tale donazione è nulla per mancanza dei requisiti essenziali; per l'effetto accertare e dichiarare che la proprietà dell'immobile sito in via Alipio 13/A, è rimasta nella titolarità di CP_2 ;

in via riconvenzionale, in via subordinata, accertare e dichiarare che l'atto di compravendita dell'11 ottobre 2007 configura una donazione indiretta da parte del sig. CP_1 in favore della sorella Parte_1 accertare che ricorrono i presupposti di cui all'art. 801 c.c. e quindi accogliere la domanda del sig. CP_1 di revocazione della donazione per ingratitudine della sorella Parte_1 per l'effetto accertare la proprietà dell'immobile sito in via Alipio 13/A in capo al sig. CP_1 ;

in via riconvenzionale, in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la nullità della compravendita dell'11 ottobre 2007 conclusa tra il sig. CP_2 quale procuratore di Persona_1 e i sigg.ri Parte_1 e CP_1 , per difformità dello stato effettivo dell'immobile rispetto a quanto indicato in catasto per tutti i motivi esposti nel presente atto.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.

Integrato il contraddittorio, si costituiva CP_2 aderendo alla prospettazione in fatto svolta dal convenuto e rilevando, in particolare:

- la simulazione del contratto di compravendita, intercorso tra Persona_1 CP_1 [...] e Parte_1 configurando un'interposizione fittizia e dissimulando l'acquisto dell'immobile da parte propria, che aveva fornito al figlio la provvista economica utilizzata per pagare il corrispettivo della vendita;
- che, in via gradata, il contratto di compravendita richiamato dissimulava una donazione diretta del padre dei confronti dei figli, nulla per mancanza di forma, stante la carenza del requisito relativo alla presenza di due testimoni al momento della stipulazione;
- che, in via ulteriormente gradata, il contratto di vendita doveva essere dichiarato nullo, per difetto di conformità tra la situazione di fatto dell'immobile e i dati urbanistici e catastali richiamati nel contratto di compravendita;

Concludeva quindi chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

in via principale, accertare e dichiarare che l'atto di compravendita dell'11 ottobre 2007 è simulato con riguardo alla parte acquirente (Pt_1 e CP_1) e per l'effetto accertare e dichiarare che la proprietà dell'immobile de quo è nella titolarità del sig. CP_2 ;

accertare e dichiarare che l'atto di compravendita dell'11 ottobre 2007 dissimula una donazione diretta da parte del sig. CP_2 in favore dei figli, sig.ra Pt_1 e sig. CP_1 , e che tale donazione è nulla per mancanza dei requisiti essenziali;

accertare e dichiarare che l'atto di compravendita dell'11 ottobre 2007 è nullo per difformità dello stato reale dell'immobile rispetto a quanto risultante nella planimetria catastale.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge”.

In sede di prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., CP_2 integrava le proprie domande, chiedendo di “accertare e dichiarare che si è verificata nel caso di specie una donazione indiretta da parte del sig. CP_2 in favore dei figli, sigg.ri Parte_1 e CP_1 , e che ricorrono i presupposti di cui all'art. 801 c.c., e quindi accogliere la domanda del sig. CP_2 di revoca della donazione per ingratitudine della figlia, sig.ra Parte_1 e per l'effetto accertare e dichiarare che la proprietà dell'immobile de quo è nella titolarità del sig. CP_2 con conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la sentenza che trasferisce la proprietà”.

In corso di causa, le parti formulavano reciproche domande di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in misura da determinarsi secondo equità.

Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 13.4.2021, svoltesi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche scaduti in data 5.7.2021.

Appare utile esaminare separatamente le domande svolte.

1. Sulle domande di accertamento dell'interposizione fittizia

Il convenuto CP_1 ha chiesto di accertare la simulazione della compravendita stipulata in data 11 ottobre 2017 con riguardo alla parte acquirente, per interposizione fittizia, dovendosi individuare in CP_2 l'effettivo acquirente dell'immobile sito in Roma, Via Alipio, n. 13/A, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 627, particella 100, subalterno 501, successivamente frazionato negli immobili censiti nel Catasto Fabbricati al foglio 627, particella 100, subalterni 504 e 506.

Il terzo chiamato CP_2 ha proposto domanda di analogo tenore, anch'essa diretta ad accertare la natura simulata della compravendita richiamata, con accordo tra le parti circa l'effettiva titolarità dell'immobile negoziato in capo ad CP_2

Tali domande, da esaminarsi congiuntamente, devono essere respinte in quanto infondate.

Anzitutto, occorre ricostruire la posizione soggettiva delle parti intervenute nel contratto di compravendita in esame (stipulato in data 11 ottobre 2007, a rogito notaio Per_2 rep. 7258/3698, registrato a Roma il 3.11.2007, Reg. gen. 195118, Reg. part. 85818, cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), a cui hanno partecipato Parte_1 e CP_1 in qualità di acquirenti e, quale parte venditrice Persona_1 titolare della piena proprietà dell'immobile venduto, rappresentata da CP_2 in virtù di procura speciale a vendere (doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).

Con riguardo agli effetti del fenomeno rappresentativo, derivante dal mandato con procura a vendere, occorre distinguere, in relazione al contratto di compravendita stipulato dal rappresentante, la parte in senso sostanziale del rapporto, da individuarsi nel venditore rappresentato, dalla parte in senso formale, da individuarsi nel rappresentante (cfr. Cass. n. 8085 del 23 marzo 2021; Cass. n. 3433 del 14 febbraio 2014; Cass. n. 9924 del 18 giugno 2012).

Nel caso in esame, deve essere premesso che la venditrice Persona_1 parte in senso sostanziale del contratto, non è stata coinvolta nel giudizio, risultando le domande odierne spiegate esclusivamente nei riguardi delle parti che si pretendono rivestire la qualifica di interposta e interponente nella posizione di acquirente del bene immobile alienato.

Il mancato coinvolgimento della venditrice, parte in senso sostanziale del contratto, non determina, tuttavia, l'inammissibilità della domanda. Deve, infatti, essere dato seguito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, per cui *“nella simulazione relativa per interposizione fittizia della persona dell'acquirente, ove siano state adempiute le obbligazioni tipicamente connesse alla causa del negozio (trasferimento del bene e pagamento del corrispettivo) la sentenza che accerti l'interposizione e dichiari che l'interponente è l'effettivo acquirente produce integralmente i suoi effetti utili anche in assenza dell'alienante. Dal punto di vista di chi vende la modificazione soggettiva della parte compratrice - salvo eccezioni che devono, però, formare oggetto di specifica allegazione e dimostrazione - è irrilevante e l'accertamento giudiziale in assenza dell'alienante, che non può trarre alcuna utilità (giuridicamente ed economicamente rilevante) dalla dichiarazione di simulazione relativa, rimane integralmente efficace nei confronti dell'interposto e dell'interponente, in quanto uniche parti vincolate dall'intesa simulatoria [...]*. Nella simulazione relativa della compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, l'alienante non è litisconsorte necessario, se nei suoi riguardi il negozio è stato integralmente eseguito e manca ogni suo interesse a essere

parte nel giudizio” (Cass. Sez. Un. n. 11523 del 14 maggio 2013; in senso conforme cfr. Cass. n. 614 del 1959; Cass. n. 402 del 1960; Cass. n. 3189 del 1962; Cass. n. 3100 del 1963; Cass. n. 1047 del 1967; Cass. n. 3415 del 1968; Cass. n. 3540 del 1972; Cass. n. 3067 del 1974; Cass. n. 3989 del 1974; Cass. n. 4122 del 1975; Cass. n. 15955 del 2009; Cass. n. 26365 del 2010).

Nel merito la domanda di accertamento della simulazione soggettiva non può ritenersi provata.

Ed infatti, con riguardo a CP_1 deve rilevarsi che lo stesso è stato parte del contratto di compravendita che si assume interessato dal fenomeno simulatorio, con conseguente applicazione dell’art. 1417 c.c., in tema di limiti alla prova per presunzioni e per testimoni dell’accordo simulatorio

Analogamente, con riguardo ad CP_2 la posizione di mandatario con rappresentanza, e dunque di parte in senso formale del contratto di compravendita, implica l’applicazione dell’art. 1417 c.c., con i conseguenti limiti alla prova dell’accordo simulatorio.

Inoltre, trattandosi nel caso di specie di una compravendita immobiliare, deve essere applicato il principio di diritto per cui *“in caso di simulazione relativa riguardante un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere data, ai sensi dell'art. 2725 c.c., mediante atto scritto, cioè con un documento contenente la controdi chiarazione sottoscritta dalle parti, e comunque dalla parte contro la quale esso sia fatto valere in giudizio, con salvezza della prova testimoniale nella sola ipotesi, prevista dall'art. 2724, n. 3, c.c., di perdita incolpevole del documento. Pertanto, nell'ipotesi di compravendita immobiliare simulata per interposizione fittizia dell'acquirente, il compratore effettivo, quale parte dell'accordo simulatorio e del contratto dissimulato, ove intenda avvalersi di quest'ultimo, deve soggiacere al regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c. e, quindi, provare per iscritto l'accordo simulatorio”* (Cass. n. 13634 del 2015; Cass. n. 20857 del 2 ottobre 2014; in senso conforme cfr. Cass. n. 13459 del 2006; Cass. n. 7021 del 1994; Cass. n. 1690 del 1991).

Ne consegue che, a riprova del dedotto fenomeno di interposizione fittizia, le parti avrebbero dovuto documentare mediante atto scritto l’accordo simulatorio diretto ad individuare in CP_2 [...] il soggetto interponente, ossia l’effettivo titolare di acquirente della proprietà del bene.

Il convenuto CP_1 e il terzo chiamato CP_2 si sono invece limitati a dar conto di un precedente rapporto di credito esistente tra CP_2 e Controparte_3

[...] marito di Persona_1 (peraltro irrilevante ai fini del giudizio), del rimborso da parte del padre nei confronti dei figli di alcune delle spese collegate all’immobile e della circostanza che i figli CP_1 e Pt_1 al momento dell’acquisto dell’immobile, per la giovane età non avessero

una capacità reddituale tale da giustificare la disponibilità delle somme di denaro necessarie per l'acquisto.

Si tratta tuttavia di circostanze valutabili alla sola stregua di presunzioni, come tali inidonee oltre che insufficienti a provare l'accordo simulatorio.

2. Sulle domande di accertamento di nullità della donazione diretta dissimulata

Il convenuto **CP_1** ha proposto domanda diretta ad accertare che il contratto di vendita del bene immobile per cui è causa dissimuli una donazione diretta da parte di **CP_2** nei confronti dei figli, da ritenersi nulla per mancanza di forma, difettando i requisiti richiesti a pena di nullità dall'art. 782 in combinato disposto con gli artt. 48 e 50, l. 16 febbraio 1913, n. 89 quanto alla necessità dei testimoni.

Il terzo chiamato **CP_2** ha proposto una domanda di analogo tenore, anch'essa finalizzata all'accertamento della simulazione oggettiva del contratto di vendita, che dissimulerebbe una donazione, da dichiararsi nulla per difetto di forma.

Le dette domande, anch'esse suscettibili di analisi congiunta, seppure ammissibili nonostante il mancato coinvolgimento nel giudizio della parte venditrice, **Persona_1** in quanto dirette al mero accertamento di inefficacia dell'atto di vendita e conseguente mancanza, in capo all'attrice, del diritto di proprietà sull'immobile venduto da cui scaturisce il diritto al richiesto scioglimento della comunione, devono tuttavia essere respinte in quanto manifestamente infondate.

A tal fine, deve essere premesso che, nel contratto di compravendita dell'immobile in esame, **CP_2** ha rivestito il ruolo di parte solo in senso formale, quale rappresentante di **Per_1** [...] titolare del bene e parte in senso sostanziale.

Difettando quindi la titolarità del bene in capo a colui che si assume essere il donante (**CP_2** [...]), deve escludersi a monte che lo stesso possa averne disposto in proprio del bene a titolo oneroso o gratuito.

3. Sulle domande di revocazione per ingratitudine della donazione indiretta

Il convenuto **CP_1** ha altresì svolto domanda volta ad accertare che l'atto di compravendita dell'immobile integri una donazione indiretta da parte sua in favore della sorella, per aver messo a disposizione il denaro necessario per l'acquisto dell'intero. Chiede inoltre che la donazione sia revocata per ingratitudine, ai sensi degli artt. 801 e 809 c.c., in ragione di una serie di condotte gravemente ingiuriose tenute dall'attrice verso i familiari.

Tale domanda risulta manifestamente infondata e non può essere accolta, per le concorrenti ragioni di seguito esposte.

Ed infatti, seguendo la stessa prospettazione dei fatti svolta dal convenuto, emerge come il denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile sia stato messo a disposizione dal padre, così da non potersi

ravvisare un atto di liberalità del fratello verso la sorella, bensì, eventualmente, del padre verso entrambi i figli.

In assenza di donazione, neppure può trovare applicazione della disciplina in materia di revocazione per ingratitudine dell'atto donativo.

A ciò si aggiunga come il convenuto allegghi in termini estremamente generici, senza provare, l'esistenza di concreti atti di ingiuria grave rivolti dalla sorella contro il fratello, limitandosi a fare riferimento ad una condotta della sorella di generico allontanamento dalla propria famiglia.

Il terzo chiamato **CP_2** in sede di prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., ha avanzato domanda finalizzata all'accertamento della qualificabilità dell'atto di vendita come donazione indiretta da parte sua in favore dei figli, suscettibile di revocazione per ingratitudine rispetto a **Parte_1** che avrebbe compiuto atti di ingiuria grave ai suoi danni.

La domanda deve tuttavia essere dichiarata inammissibile, in quanto nuova.

L'art. 183, sesto comma, c.p.c. prevede che il contenuto della prima memoria sia limitato *“alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”*.

Nella distinzione tra domande nuove e modifica delle domande originariamente proposte, deve essere dato seguito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui *“la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali [...]*. La vera differenza tra le domande nuove implicitamente vietate (in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse) e le domande modificate espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate nuove nel senso di ulteriori o aggiuntive, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate (eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali), o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività” (Cass. Sez. Un. n. 12310 del 15 giugno 2015).

Applicando tale principio al caso in esame, deve essere rilevato che la domanda di revocazione della donazione indiretta non è collegata in chiave di alternatività, di modifica o di precisazione rispetto alle domande originariamente proposte dal terzo intervenuto, ma costituisce una domanda ulteriore e aggiuntiva, diretta ad un ampliamento dell'oggetto del decidere, come tale inammissibile.

Nel caso in questione tale domanda risulta correlata ad una vicenda sostanziale diversa e ulteriore rispetto a quelle originariamente proposte dalle parti, in quanto implica l'indagine circa il compimento da parte di *Parte_1* di atti di ingiuria grave specificamente rivolti contro il padre.

La domanda neanche può essere considerata adesiva rispetto alla quella già proposta da *CP_1* [...] proprio in quanto l'una si fonda sulla dedotta donazione del fratello verso la sorella e su atti di ingiuria subiti da quest'ultimo, mentre quella del chiamato si fonda sul diverso presupposto che l'atto integri una propria donazione in favore di entrambi i figli e su atti di ingiuria da lui subiti. Deve quindi confermarsi l'inammissibilità della stessa in quanto tardiva

4. Sulle domande di accertamento di nullità della vendita per difformità catastali

Il convenuto *CP_1* ha svolto domanda di accertamento di nullità del contratto di compravendita, per difetto di conformità tra la situazione di fatto dell'immobile e i dati urbanistici e catastali richiamati nel contratto di compravendita.

Il terzo chiamato *CP_2* ha, a sua volta, chiesto l'accertamento di nullità del contratto di compravendita, per difetto di conformità dello stato dei luoghi rispetto alla planimetria dell'immobile al momento dell'acquisto, nonché per mancanza nell'atto di vendita dei requisiti formali previsti dall'art. 19, comma 14, del d.l. 78 del 2010 a pena di nullità (l'identificazione catastale dell'immobile, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, circa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale).

Anche tali domande devono ritenersi ammissibili nonostante il mancato coinvolgimento nel giudizio della parte venditrice, *Persona_1* in quanto dirette al mero accertamento di inefficacia dell'atto di vendita e conseguente insussistenza in capo all'attrice del diritto di proprietà in virtù del quale si chiede lo scioglimento della comunione.

Le domande risultano, tuttavia, infondate e devono essere respinte.

In merito, occorre distinguere la richiesta di dichiarazione della nullità formale o testuale del contratto di compravendita, per difetto di requisiti espressamente previsti dalla legge, dalla richiesta di dichiarazione della nullità sostanziale o strutturale del contratto di compravendita, in quanto avente ad oggetto un immobile affetto da difformità urbanistiche o catastali.

Con riguardo alla pretesta nullità formale o testuale del contratto, occorre premettere che l'atto di compravendita è stato stipulato in data 11 ottobre 2007, con conseguente non applicabilità della disciplina prevista dall'art. 19, comma 14, del d.l. 78 del 2010, in merito alla necessaria indicazione nell'atto di compravendita di specifici requisiti formali, relativi ai dati catastali dell'immobile e alla dichiarazione delle parti circa la conformità degli stessi allo stato di fatto dell'immobile venduto.

Alla compravendita risulta invece applicabile l'art. 40, secondo comma, della L. 47 del 1985, nella parte in cui dispone che *“gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31, ovvero se agli atti stessi non viene allegata copia conforme della relativa domanda, corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35. Per le opere iniziate anteriormente al 2 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 2 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo”*.

Nel caso di specie, l'art. 6 del contratto di compravendita prevede espressamente che *“ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e per gli effetti dell'art. 40, secondo comma, della L. 47 del 1985 la parte venditrice, da me ammonita sulle conseguenze penali derivanti dalle dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara: che il fabbricato di cui fa parte quanto ora venduta è stato realizzato in epoca anteriore al 1 settembre 1967 in conformità alla normativa urbanistica allora vigente; che la porzione immobiliare in contratto non è stata oggetto di interventi edilizi o mutamenti di destinazione tali da richiedere concessione o autorizzazione in sanatoria, né dei provvedimenti sanzionatori menzionati dall'art. 41 della citata L. 47 del 1985”*.

Risultando quindi dall'atto le necessarie menzioni urbanistiche previste dalla disciplina vigente al momento della stipulazione, la dedotta nullità formale o testuale del contratto non ricorre.

Con riguardo alla domanda di accertamento della nullità strutturale del contratto, per difetto sostanziale dell'immobile venduto rispetto ai requisiti di regolarità catastale o urbanistica, deve essere dato seguito alla giurisprudenza di legittimità per cui *“la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità testuale, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”* (Cass. Sez. Un. n. 8230 del 22 marzo 2019).

Di conseguenza, a prescindere dall'analisi circa l'effettiva conformità dell'immobile ai dati urbanistici o catastali dichiarati nell'atto di compravendita, tale contratto non può essere dichiarato nullo per via delle caratteristiche concrete del bene trasferito.

5. Sulla titolarità dell'immobile per cui è causa

Rigettate le domande proposte dal convenuto e dal terzo intervenuto, dirette ad accertare l'intestazione fittizia dell'immobile o la nullità del contratto di compravendita, ovvero a dichiarare la revocazione per ingratitudine del contratto in quanto integrante una donazione indiretta, deve essere riconosciuta efficacia traslativa all'atto di vendita stipulato in data 11 ottobre 2007.

Da ciò discende l'attuale titolarità in capo a *Parte_1* e *CP_1* in regime di comunione, dell'immobile sito in Roma, Via Alipio, n. 13/A, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 627, particella 100, subalterno 501, successivamente frazionato negli immobili censiti nel Catasto Fabbricati al foglio 627, particella 100, subalterni 504 e 506, con conseguente fondatezza del diritto allo scioglimento della comunione fatto valere dall'attrice.

Deve quindi disporsi la prosecuzione del giudizio per la determinazione del valore degli immobili in comproprietà e lo scioglimento della comunione.

Riserva all'esito la regolamentazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:

- rigetta le domande di accertamento dell'intestazione fittizia dell'immobile sito in Roma, Via Alipio, n. 13/A, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 627, particella 100, subalterno 501, successivamente frazionato negli immobili censiti nel Catasto Fabbricati al foglio 627, particella 100, subalterni 504 e 506;
- rigetta le domande di accertamento di nullità del contratto di compravendita, stipulato in data 11 ottobre 2007, a rogito notaio *Per_2* rep. 7258/3698, registrato a Roma il 3.11.2007, Reg. gen. 195118, Reg. part. 85818;
- rigetta la domanda del convenuto di revocazione per ingratitudine della donazione indiretta dell'immobile richiamato;
- dichiara inammissibile la domanda del terzo intervenuto di revocazione per ingratitudine della donazione indiretta dell'immobile richiamato;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in merito al richiesto scioglimento della comunione tra i comproprietari dell'immobile,

Parte_1 e *CP_1*

Così deciso in Roma, il 12.7.2021

Il Giudice

dott.ssa Clelia Testa Piccolomini

Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Valerio Ceccarelli, magistrato ordinario in tirocinio.